

โดยลงลูกรับบดอัดแน่น ลงหินคลุกบดอัดแน่น ทำไพรมิไค้ท และแทคไค้ท รวมทั้งต้องลาด แอสฟัลต์ตึกคอนกรีต ตามที่แบบแปลนกำหนดภายหลังจากก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว จึงถือได้ว่างานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) บริเวณที่มีการก่อสร้างถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบแปลนการก่อสร้าง แบบทำสัญญาจ้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องจากการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) เมื่อได้ทำการก่อสร้าง ถนนดังกล่าวและวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ ดังนั้น เมื่อในระหว่างการประกันผลงาน ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจสอบพบว่าถนนลาดยางที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างตามแบบแปลนเกิดชำรุดเสียหาย จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีรวม ๔ ฉบับ เรียกให้เข้าทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดี ไม่ยอมทำการซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่าย ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมถนนลาดยางดังกล่าวนี้เอง หรือจ้างผู้อื่น ทำงานนั้นแทนก็ได้ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองตามข้อสัญญา เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างให้นาย ส. เข้าทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดี ในวงเงินค่าจ้าง ๗๒,๐๐๐ บาท ย่อมมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีส่งมอบเงินตามสัญญาค้ำประกันเพื่อชำระค่าเสียหาย จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้าทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดีได้ ตามข้อสัญญา

สำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในการ ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เห็นว่า ในการคำนวณราคางานรื้อถอน และซ่อมสร้างผิวจราจรตามใบประมาณการราคาก่อสร้าง หัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ประมาณราคาก่อสร้างไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ส่วนการประมาณราคาก่อสร้าง ในการจ้างนาย ส. ผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแทนผู้ฟ้องคดี หัวหน้าส่วนโยธา ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ประมาณการราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเห็นได้ว่า ระยะเวลาก่อสร้างงานทั้งสองครั้งห่างกันเป็นเวลาถึงหนึ่งปีสามเดือน ในระหว่างนั้น ราคา ค่าวัสดุก่อสร้างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ อีกทั้ง การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดดังกล่าว จะต้องทำการรื้อถอนส่วนที่เสียหายเดิมก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมใหม่ จึงมีผลทำให้ราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานทั้งสองครั้งแตกต่างกัน โดยราคาก่อสร้างครั้งหลังย่อมสูงกว่า ครั้งแรก นอกจากนี้ ราคาก่อสร้างต่อหน่วยของพื้นที่จำนวนมากย่อมมีราคาต่ำกว่าราคา ค่าก่อสร้างของพื้นที่จำนวนน้อย ในการคำนวณค่าก่อสร้างของพื้นที่จำนวนน้อยจึงจะนำราคา ค่าก่อสร้างของพื้นที่จำนวนมากมาคิดคำนวณเป็นราคาเดียวกันไม่ได้ เพราะค่าก่อสร้างของพื้นที่ จำนวนน้อยจะสูงกว่าค่าก่อสร้างของพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าการจ้างผู้รับจ้าง



รายใหม่เป็นการจ้างที่ผิดระเบียบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ไปเป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยอมมีสิทธิเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันจ่ายเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตามหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิริบหลักประกันตามสัญญาค้ำประกัน จำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๕๘)

(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

กรณีของการดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างทำเทียบเรือ ซึ่งปรากฏว่าภายหลังจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างครั้งแรก ได้พบว่าพื้นที่ก่อสร้างมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างงานตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างและมีหนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง กรณีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่อาจเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตามวันที่กำหนดในสัญญา อันถือเป็นเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างอาจใช้สิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่เหตุหรือพฤติการณ์อันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้สิ้นสุดลง การที่ต่อมาผู้รับจ้างมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแก้ไขปัญหพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้น จึงจะเข้าดำเนินการ

ก่อสร้าง โดยขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับระยะเวลาก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ประสบปัญหา แม้หนังสือดังกล่าวจะมีข้อความไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เกี่ยวกับวันที่มีการรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ก็ถือได้ว่าหนังสือข้างต้นเป็นการแจ้งเหตุและพฤติการณ์ที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญา ให้นหน่วยงานทางปกครองทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงแล้ว การที่ต่อมาหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและไม่เป็นธรรม ต่อผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือทุงคลองสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องครบถ้วน แต่ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นเวลา ๓๗ วัน จึงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักเป็นเงินค่าปรับตามสัญญาวันละ ๑๓,๐๗๘ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘๓,๘๘๖ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาเป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๔๘๓,๘๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทระบุว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา คือ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๓๗ วัน

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขอส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยหนังสือฉบับหลังมีข้อความระบุให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีนำชี้จุดก่อสร้างในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕



แต่จุดก่อสร้างมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือ อีกทั้งมีป่าไม้ชายเลนและน้ำขึ้นสูงมาก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดจุดก่อสร้างใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จึงต้องมีการปรับพื้นที่และขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครั้งในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นอกจากนี้ อดีตผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ให้ถ้อยคำในชั้นพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า มีการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน และยังปรากฏว่าวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า คณะกรรมการผู้ชี้สถานที่ก่อสร้างได้กำหนดพื้นที่ ต่อมา หัวหน้าส่วนช่างและทีมงานซึ่งติดตามการทำงานในพื้นที่พบว่าน้ำใหญ่ขึ้นสูงกว่าระดับที่กำหนดไว้เดิม ไม่เหมาะสมในการก่อสร้าง จึงให้บริษัทย้ายจุดจากที่กำหนดเดิมลึกเข้าไปอีกประมาณ ๘๐ เมตร เป็นเหตุให้ผู้รับเหมาต้องปรับพื้นที่ใหม่ จึงร้องขอความเป็นธรรมขยายระยะเวลาก่อสร้าง จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่อาจเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ถัดจากวันลงนามในสัญญา อันเป็นเหตุที่เกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไปได้ และรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่เหตุหรือเหตุการณ์อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้นั้น ได้สิ้นสุดลง ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย และขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับในส่วนนี้นับจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แม้ข้อความในหนังสือดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันรับมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี แต่ก็ถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งเหตุและเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นหนังสือเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงตามข้อสัญญาพิพาทแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะขยายเวลาการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันสุดท้ายก่อนวันที่ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลารวม ๓๙ วัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลาเพียง ๓๗ วัน จึงไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี พิพากษา

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๔๘๓,๘๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๑/๒๕๕๘)

เมื่อสัญญาจ้างเหมาล้างลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเป็นสัญญาจ้างทำของ วัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญาจึงได้แก่ งานลอกท่อและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อตามสัญญาไม่ได้ระบุชนิดหรือขนาดความจุของรถที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน การที่ผู้รับจ้างใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงมิใช่สาระสำคัญที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของงาน และเมื่อปรากฏต่อมาว่าในการจัดจ้างครั้งใหม่หน่วยงานทางปกครองได้ตกลงจ้างผู้รับจ้างรายเดิมซึ่งเสนอรับจ้างโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดเดิมกับที่เคยถูกบอกเลิกสัญญาไป การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างระงับการทำงานตามสัญญาด้วยเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามสัญญาดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ และถือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่รับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ การบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองขลุง (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำถนนเทศบาล โดยใช้รถดูดฉีดล้างลอกท่อและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายหลังทำสัญญาปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถลงมือทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับรถเช่าและขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการ ต่อมา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งขอเข้าดำเนินงานตามสัญญา โดยได้เช่ารถและเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัท อ. แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เครื่องมืออุปกรณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา จึงมีหนังสือสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการดำเนินงานไว้ก่อนจนกว่าจะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้เข้าทำงานต่อจนครบกำหนดเวลาตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันครบกำหนด



แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือไปยังผู้ฟ้องคดี เพื่อขอเข้าดำเนินการต่อและแจ้งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานแล้ว แต่ยังคงเป็นการเช่าจากบริษัท อ. เช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวยังคงไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา จึงสั่งให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อน และต่อมาก็ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญา พร้อมทั้งริบหลักประกันสัญญาไว้เป็นค่าปรับดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระค่าปรับส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ภายหลังบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการพิพาทอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นซองเสนอราคาอีกเช่นเดิม และผู้ฟ้องคดีก็ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัท อ. ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่นำมาใช้ทำงานตามสัญญาฉบับเดิม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามสัญญาฉบับเดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทเป็นสัญญาจ้างเหมาล้างลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูด ฉีด ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเป็นการจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการงาน วัตถุประสงค์นี้ตามสัญญา จึงได้แก่ งานลอกท่อและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นสาระสำคัญ ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทำความสะอาดเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามสัญญา แล้วทำให้ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะสั่งระงับการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างเหตุดังกล่าว เนื่องจากตามเอกสารสอบราคาจ้างไม่ได้ระบุชนิดหรือขนาดความจุของรถที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน อีกทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ระบุรายละเอียดดังกล่าวก็เป็นเพียงหนังสือชี้แจงรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงานตามสัญญาเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า ชนิดหรือขนาดความจุของรถบรรทุกที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน มิได้เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแล้วได้ประกาศสอบราคาจ้างงานที่พิพาทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเสนอราคางานจ้างครั้งนี้อีก โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท อ. ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ดำเนินงานตามสัญญาพิพาทในคดีนี้ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการล้างลอกท่อระบายน้ำไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ไม่ใช่สาระสำคัญที่กระทบต่อคุณภาพหรือผลสำเร็จของงาน การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการดำเนินงานไว้ก่อนเพื่อให้แก้ไข

ปัญหาเรื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ การหยุดงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายตามมาตรา ๒๐๗^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับการทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีเวลาในการทำงานตามสัญญาอีก ๒๐ วัน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่สั่งให้รับการทำงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็อาจทำงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาได้ อีกทั้งภายหลังครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอเข้าทำงานต่อให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน โดยหากทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หนังสือดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยมีเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๒ วรรคสอง^{๑๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้พิจารณา กลับมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเรียกค่าปรับ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เป็นเพราะพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ การบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙/๒๕๔๙)

^{๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๗ ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ และเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ นั้น โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซ้ ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด

^{๑๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดทำครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น



ง. กรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา

ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ให้ส่วนราชการบริหารสัญญาทำให้เกิดความล่าช้า และมีให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าปรับที่สูงเกินสมควร โดยหากค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการจะต้องบอกเลิกสัญญาเพื่อมิให้ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเสียหายไปมากกว่านี้ เว้นแต่ผู้สัญญาจะยินยอมให้ทางราชการปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ส่วนราชการผู้สัญญาจึงจะมีอำนาจใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควรได้ ดังนั้น แม้ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างซ่อมแซมอุทกภัยโครงการขุดลอกหนองน้ำ จะก่อสร้างคันคอนกรีตบ่อตกตะกอนไม่ตรงตามแบบที่กำหนดในสัญญาอันถือเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่เมื่อจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ประกอบกับมีกรณีที่ถือว่าผู้ควบคุมงานของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีส่วนบกพร่องร่วมอยู่ด้วย จึงมีเหตุสมควรลดค่าปรับลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗-๘/๒๕๕๘

หน้า ๑๒๐๕-๑๒๐๘

กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาพร้อมกับแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าดังกล่าว แต่ต่อมาได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้โอกาสแก่ผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาต่อไป กรณีถือเป็นการผ่อนปรนระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา สัญญายังไม่เลิกกัน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับได้ตามสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จเป็นสำคัญ ประกอบกับหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ผ่อนปรนระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปเป็นระยะ ๆ อันเป็นกรณีที่ระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญามีใช้สาระสำคัญ และการกำหนดค่าเสียหายก็ต้องคำนึงถึงความเสียหายอันแท้จริงที่เจ้าหน้าที่ได้รับประกอบกับความสุจริตของลูกหนี้ฝ่ายผิดสัญญาด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าแม้จะล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างก็ยังคงติดตามและมีหนังสือทวงถามให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแก้ไขปัญหาและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งแจ้งว่าจะเร่งทำงานให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง



ยินยอมชำระค่าปรับหากเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปจนกระทั่งผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ การให้ผู้รับจ้าง ชำระค่าปรับเป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ ๔๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเป็นจำนวน เบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน สมควรคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ ๒๕ ของจำนวนค่าปรับ ที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้หักไว้จากเงินค่าจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร (สำนักงาน ประปาพิบูลมังสาหาร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขยายเขต จำหน่ายน้ำ ถนนชานาญ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้อกำหนด ให้เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการในการไปดูสถานที่ก่อสร้าง ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้จะต้องดูหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบ สถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือยกเป็นข้อต่อสู้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในภายหลังไม่ได้ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาและเข้าทำสัญญาจ้างดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตกลง ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓๐๕,๗๐๐ บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏว่า จนครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ตามสัญญาผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ลงมือทำงาน แต่ได้เข้าดำเนินการตามสัญญาหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอถือเอาหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ตามแบบแปลนงานขยายเขตจำหน่ายน้ำจะต้องมี การวางท่อเข้าไปในที่ส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ขุดดินวางท่อ และบางจุด เป็นพื้นที่นอกเขตส่วนบุคคลแต่เอกชนไม่ยอมให้ขุดวางท่อ โดยอ้างว่าเป็นผู้เทศอนกฤตถน และปลูกต้นไม้ไว้เอง จึงขอสงวนสิทธิการปรับบริเวณพื้นที่สองจุดดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่อนุญาตให้สงวนสิทธิค่าปรับตามคำขอ ต่อมา ผู้ควบคุมงานเห็นว่า จำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของจำนวนเงินค่าก่อสร้าง และยังไม่มีความคืบหน้าในเนื้องาน จึงเสนอความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มี หนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี พร้อมกับเรียกค่าปรับจากการ ก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งขอให้การประปาเขต ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และประธาน กรรมการตรวจการจ้างเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำงานของผู้ฟ้องคดีแล้ว ที่ประชุมต้องการ



ให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จ จึงได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไปอีกครั้งเพื่อให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาต่อไป ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าทำงานจนแล้วเสร็จและมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอส่งมอบงานตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ และขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๑๘๐ วัน ค่าปรับวันละ ๗๖๔.๒๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๗,๕๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการส่งมอบงานล่าช้ามิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เขียนแบบวางท่อเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน และส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๓๗,๕๖๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้กรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ลงมือทำงานจนกระทั่งครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จะถือเป็นการผิดสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทราบความคืบหน้าในการทำงานของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าต้องการทำงานให้แล้วเสร็จที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไป จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ผ่อนปรนระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาออกไป สัญญายังไม่เลิกกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับและจะดำเนินการตามสัญญา หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ประกอบกับสัญญามีข้อกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับได้แม้สัญญาไม่เลิกกัน โดยมีสิทธิที่จะหักค่าปรับออกจากจำนวนเงินค่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับได้ตามสัญญา

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิการปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสองจุด เนื่องจากมีปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานปรากฏว่า พื้นที่จุดแรกผู้ฟ้องคดีสามารถใช้เครื่องตัดคอนกรีตขุดฝังวางท่อได้โดยไม่ต้องวางท่อในเขตที่ดินส่วนบุคคล และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารอนุญาตให้วางท่อได้ ส่วนพื้นที่ก่อสร้างอีกจุดหนึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถขุดดินวางท่อได้โดยไม่ต้องตัดคอนกรีตขอบถนน ประกอบกับตามรายงานของผู้ชี้สถานที่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามที่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าวกำหนดไว้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบสถานที่ก่อสร้างแล้ว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว จึงจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดในภายหลังไม่ได้ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในประกาศสอบราคาข้างต้น นอกจากนี้ หนังสือแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๔



กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถือเป็นการแจ้งเหตุขัดข้องภายหลังจากครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญากรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการลงมือทำงานล่าช้ามีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือลด หรือลดค่าปรับตามสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า สัญญามีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แล้วเสร็จเป็นประการสำคัญ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ผ่อนปรนระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปเป็นระยะ ๆ อันเป็นกรณีที่ระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญามีใช้สาระสำคัญ และการกำหนดค่าเสียหายก็ต้องคำนึงถึงความเสียหายอันแท้จริงที่เจ้าหนี้ได้รับประกอบกับความสุจริตของลูกหนี้ฝ่ายผิดสัญญาด้วย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าแม้จะล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังคงติดตามและมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขปัญหาและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผ่อนปรนการเลิกสัญญาและผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้แล้วเสร็จ การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับเป็นจำนวนถึง ๑๓๗,๕๖๕ บาท นับว่าสูงเกินส่วนจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลดจำนวนเบี้ยปรับดังกล่าวลง โดยเห็นว่าสมควรคืนเงินค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๓๔,๓๙๑.๒๕ บาท จึงจะเหมาะสม พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๔,๓๙๑.๒๕ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๖/๒๕๕๙)

จ. กรณีอัตราค่าปรับตามสัญญาเกินกว่าที่ระเบียบว่าด้วย

การพัสดุกำหนด

เมื่องานตามสัญญาจ้างปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีลักษณะเป็นงานจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดในคราวเดียว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องกำหนดอัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างงานล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาจ้าง ตามที่ข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญาไว้สูงเกินกว่าอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างก็สมัครใจลงนามในสัญญาโดยไม่ได้โต้แย้งข้อสัญญาเกี่ยวกับอัตราค่าปรับข้างต้น อีกทั้ง สัญญาดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพนันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ



เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อสัญญาที่กำหนดอัตราค่าปรับไว้สูงเกินกว่าที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ กำหนด จึงมีผลสมบูรณ์และผูกพันให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ แล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางราชการประสงค์จะได้ค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้าเพียงไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายประการอื่นให้เกิดแก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุสมควรลดค่าปรับตามสัญญาลงให้เหลือเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัด อ. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๒ งวด และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๘๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๔๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักเป็นเงินค่าปรับตามสัญญาเป็นจำนวน ๓๒,๘๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคิดค่าปรับไม่ควรเกินร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการหักค่าปรับดังกล่าวต่อหัวหน้าหอจดหมายเหตุฯ และกรรมการตรวจการจ้างแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาลักษณะงานตามสัญญาจ้างพิพาทแล้ว เห็นได้ว่า งานตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้แบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด โดยงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์วัสดุ เครื่องใช้สำนักงานออกจากพื้นที่ดำเนินการ ๒. งานรื้อกระเบื้องยาง ๓. งานสกัดผิวคอนกรีต (บริเวณพื้นกระเบื้องยางเดิม) พร้อมขนทิ้ง



๔. งานรื้อโคมไฟฟ้าเดิมพร้อมจัดเก็บ ๕. งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานพร้อมจัดเก็บ ส่วนงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. งานพื้นหินขัดตามรูปแบบ ๒. งานติดตั้งบัวเชิงผนังพีวีซีตามรูปแบบ ๓. งานทาสีฝ้าเพดาน ๔. งานติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ๕. งานเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลับที่เดิม และ ๖. งานอื่น ๆ ตามรูปแบบ จึงเห็นได้ว่างานทั้งสองงวดมีลักษณะเนื่องงานที่มีขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยไม่อาจแยกกันทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นงวด ๆ ไปได้ อีกทั้ง ข้อสัญญา也未ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเมื่อทำงานไม่แล้วเสร็จในงวดงานที่กำหนด แต่ได้กำหนดให้คิดค่าปรับเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะงานและข้อสัญญาดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า งานตามสัญญาพิพาทเป็นงานจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดในคราวเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาจ้าง ตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง^๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดข้อสัญญาให้มีการคิดค่าปรับวันละ ๘๐๐ บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินค่าจ้าง จึงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าปรับในสัญญาอย่างชัดเจนแล้ว แต่ก็ได้สมัครใจเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านข้อสัญญาดังกล่าวก่อนการลงนามในสัญญา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะผูกพันเข้าทำสัญญาและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวทุกประการ ประกอบกับข้อสัญญาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะทำให้เป็นข้อสัญญาที่ไม่สมบูรณ์และตกเป็นโมฆะ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงหลักแห่งการแสดงเจตนาในการทำสัญญาและการเกิดขึ้นของสัญญาแล้ว ข้อสัญญาเกี่ยวกับอัตราค่าปรับดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว

^๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๔ การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราทายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท



โดยที่ค่าปรับถือเป็นเบี้ยปรับอย่างหนึ่ง ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจในการลดเบี้ยปรับลงได้ตามสมควร หากเห็นว่าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่พิจารณาแต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียวตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดว่างานจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้าง อันแสดงให้เห็นว่าทางราชการประสงค์จะให้คิดค่าปรับจากเหตุล่าช้าเพียงไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏว่าความล่าช้าดังกล่าวจะสร้างความเสียหายประการอื่นให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุสมควรลดค่าปรับลงตามส่วน โดยให้ปรับเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับที่หักไว้เกินจำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ต่อปี ของเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกไว้เกิน นั้น เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ข้อสัญญาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าปรับไว้เกินร้อยละ ๐.๑๐ ของเงินค่าจ้างมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับของผู้ฟ้องคดีไว้จำนวน ๓๒,๘๐๐ บาท จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยสัญญา ไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ กรณีจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในอันที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๘/๒๕๕๘)

(๔.๒) กรณีไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หากปรากฏกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา โดยจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นเสียแต่ว่าผู้รับจ้างจะยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงจะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ถือเป็นการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา



เท่าที่จำเป็นแล้ว เนื่องจากการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจะส่งผลให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับและชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมากกว่าค่าปรับในคดีนี้ และระยะเวลาในการดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จจะต้องล่าช้าออกไปจากการหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จ อันจะกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เงินค่าปรับจำนวนร้อยละ ๒๙ ของวงเงินค่าจ้าง จึงไม่ใช่เงินค่าปรับที่สูงเกินส่วน

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้สูงอายุแบบพิเศษ สถานสงเคราะห์คนชรารับบ้นศรีตรัง จำนวน ๓ หลัง พร้อมต่อเติมระบบประปา ระบบไฟฟ้า และถนนเข้าสู่บ้านพัก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ วงเงินค่าจ้าง ๘๔๐,๐๐๐ บาท แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๓ งวด และมีกำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ไว้เป็นที่เรียบร้อย แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำงานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการตามสัญญาและเชิญผู้ฟ้องคดีไปทำความเข้าใจกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างในอัตราวันละ ๘๔๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่างานจะแล้วเสร็จ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งงานจ้างภายในกำหนดเวลา หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ตรวจรับงานทั้งสองงวดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับหักเอาเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างกรณีส่งมอบงานล่าช้า เป็นเงินจำนวน ๒๔๓,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นการคิดค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งให้คิดได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าปรับส่วนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่มีการปรับจนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๕๖,๘๕๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑๖,๔๕๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาพิพาทได้ และจำเป็นต้องมีการปรับตามสัญญา ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง โดยปกติแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรต้องพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาพิพาทเสีย เว้นเสียแต่ผู้ฟ้องคดีจะยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงจะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อกรณีตามคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาพิพาทเท่าที่จำเป็นแล้ว โดยทำเป็นบันทึกข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีส่วนผิดหรือบกพร่องในการก่อให้เกิดความเสียหายจากค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิหักเงินค่าปรับจำนวน ๒๔๓,๖๐๐ บาท จากเงินค่าจ้างตามสัญญาพิพาทได้ แม้ว่าเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาก็ตาม โดยผู้ฟ้องคดีเองยังคงได้รับประโยชน์จากการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย เนื่องจากการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาพิพาท จะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชำระค่าปรับและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวนมากกว่าค่าปรับในคดีนี้ และระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาพิพาทจะต้องล่าช้าออกไปอีกจากการสูญเสียเวลาหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อให้เข้ามาดำเนินงานต่อ เมื่อพิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเข้าใช้บริการบ้านพักคนชราที่ต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากการทำงานก่อสร้างล่าช้าของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๔๓,๖๐๐ บาท นั้น ไม่สูงเกินส่วน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๘)

(๕) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

เมื่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเกณฑ์ตามปกติตามระเบียบของหน่วยงาน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายอายุสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปจำนวน ๑๘๐ วัน ให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญา

กับหน่วยงานของรัฐและสัญญายังคงมีผูกพัน โดยเป็นสัญญาที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายในช่วงการเกิดอุทกภัย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือต่อหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานของรัฐจึงชอบที่จะขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ และไม่มีสิทธิปรับผู้ประกอบการก่อสร้าง เพราะเหตุก่อสร้างงานล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรตรังษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาลขนาดกลาง) หมู่ที่ ๑ บ้านมอพระธาตุ ตำบลไทรตรังษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในวงเงินค่าจ้าง ๑,๔๙๗,๐๐๐ บาท โดยสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดกำแพงเพชรได้ประกาศกำหนดให้พื้นที่ตำบลไทรตรังษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ๒ ช่วงเวลาดังกล่าว โดยช่วงที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ส่งมอบงานจ้างที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานจ้างและชำระค่าจ้างเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้หักเงินค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๗๖ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๔๙๗ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๑๑๓,๗๗๒ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างจากเหตุอุทกภัยใน ๔๗ จังหวัด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวม ๓ ข้อ ซึ่งข้อ ๒. ของมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณายกอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ ตามระเบียบของหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ



ด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ๒. เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวมุ่งหมายเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น โดยช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ คือ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ โดยให้พิจารณาตามช่วงเวลาของประกาศในแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ ๓. ในช่วงที่เกิดอุทกภัยสัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว และยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจ้างยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายก่อนช่วงการเกิดอุทกภัย ๔. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด (รวมพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่น้ำไม่ท่วมด้วย) ๕. ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน ๖. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๗. กรณีที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่จะได้รับการขยายอายุสัญญา และได้คืนค่าปรับตามสัญญาจ้าง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายอายุสัญญาและขอคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เนื่องจากกรณีผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนกรณีดังกล่าวอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๑๓,๗๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาและคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่เห็นชอบตามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอ รวม ๓ ข้อ ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่แจ้งเวียนเพื่อชักชวน



ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีมีเจตนารมณ์ประการหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยใน ๔๗ จังหวัด เนื่องจากพื้นที่ถูกน้ำท่วม เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ และเกิดการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง ดังจะเห็นได้จากข้อ ๒ ของมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นคู่สัญญา ขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ โดยเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่มี การตรวจรับงานในงวดสุดท้ายในช่วงที่เกิดอุทกภัย ให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๓. ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กำหนดว่า ในช่วงที่เกิดอุทกภัย สัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการลงนามในสัญญาไว้แล้ว และยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจ้างยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่มี การตรวจรับงานในงวดสุดท้าย ก่อนช่วงการเกิดอุทกภัย ดังนั้น การที่หน่วยงานคู่สัญญาจะขยายอายุสัญญาให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างตามที่ผู้ประกอบการร้องขอได้หรือไม่ จึงต้อง พิจารณาว่าสัญญาจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่ ดังนั้น คำว่าสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ได้ลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ โดยยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงต้องหมายความว่า สัญญาจ้างดังกล่าวยังมีการดำเนินการอยู่และยังไม่มี การตรวจรับงานงวดสุดท้ายในช่วงที่เกิด อุทกภัย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพื้นที่ตำบลไทรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการประกาศ กำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และได้รับชำระราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กรณีจึงเห็นได้ว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยทั้งสองช่วงยังมีการดำเนินการตามสัญญาจ้างและมิได้มี การบอกเลิกสัญญา รวมทั้งยังไม่มี การตรวจรับงานในงวดสุดท้ายแต่อย่างใด สัญญาจ้างดังกล่าว ของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ขยายอายุสัญญาและขอคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อันเป็นการยื่นคำร้องขอรับ การช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงชอบที่จะขยายระยะเวลาสัญญาอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจ เนื่องจากเป็น การช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดีเพราะเหตุผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ



จำนวน ๑๑๓,๗๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑๒/๒๕๕๘)

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การชำระหนี้ตามสัญญา

เมื่อสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนมีข้อกำหนดว่าผู้ขาย ยอมตกลงขายที่ดินให้ผู้ซื้อเพื่อสร้างถนนนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป โดยผู้ซื้อจะมีสิทธิ เข้าดูแลแทนที่ได้ทันที และผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อเข้าจัดการสร้างถนนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขายได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วบางส่วน กรณีแสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีเจตนา ยอมสละที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ในสัญญาให้แก่ทางราชการเพื่อให้เป็นทางสาธารณะแล้ว นับแต่วันที่ได้ทำสัญญากัน ที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจึงตกเป็นทางสาธารณะอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินทันที ส่วนค่าทดแทนที่ดินบางส่วนที่ยังค้างชำระกันอยู่ คู่สัญญาก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามการชำระหนี้กันต่อไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้ซื้อที่ดินซึ่งถูกแบ่งแยกมาจากที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาภายหลังจากที่ที่ดินที่ซื้อนั้นมีบางส่วนเป็นทางสาธารณะอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วรวมอยู่ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่วนที่เป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวได้ โดยคงมีสิทธิ ในที่ดินข้างต้นเพียงเท่าที่เจ้าของที่ดินเดิมมีอยู่ นั่นคือการได้รับชำระเงินค่าทดแทน ส่วนที่เหลือซึ่งเจ้าหน้าที่เวนคืนค้างชำระแก่เจ้าของที่ดินเดิมเท่านั้น

สำหรับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น จะต้องคำนึงถึงความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายค่าทดแทนที่ล่าช้าซึ่งเป็นความผิด ของทางราชการ ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะที่มีการจ่ายค่าทดแทน ที่ค้างชำระด้วย ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาเงินค่าทดแทนฯ ได้ใช้ราคาประเมิน ทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน

